

<제03장 임금.제03절 통상임금>

[기출][1][2018-1-2]판매용역계약을 체결한 판매원이 지급받은 수수료의 통상임금 해당 여부

《【문제1】 A사는 가방을 제조·판매하는 회사로서, 백화점을 운영하는 여러 회사들과 거래계약을 체결하여 백화점 내에 A사의 제품을 판매하는 매장을 개설·운영하고 있다. 80개에 달하는 각 매장에는 A사와 체결한 판매용역계약에 따라 A사의 제품을 판매하고 그 대가로 매월 수수료를 지급받는 판매원들이 있고, 이들의 근무기간은 4년 내지 10년이다. 판매용역계약에 따르면, 수수료는 매장의 월매출액 × 매장 수수료를 × 개인 수수료를 산식으로 산출하되, 판매원 직급별 월기준금액(매니저 300만원, 시니어 250만원, 주니어 200만원)의 85%에 미달하거나 130%를 초과하여 지급할 수 없도록 되어 있다.

2013년 3월 위와 같은 판매용역계약을 체결한 甲(주니어 판매원)을 포함한 A사의 모든 판매원들은 백화점 영업시간(10:30~20:00)에 맞추어 해당 매장에 출·퇴근하면서 A사가 정한 가격으로 A사 제품을 판매했다. A사는 각 매장과 연결된 전산망을 통해 매장의 판매실적과 근무상황 등을 실시간으로 파악했고, 수시로 업무 관련 지시를 전달했다. 또한 A사 본사 영업부 직원들이 매 주 담당 매장을 방문하여 판매원들의 근무실태를 점검했다. 그 과정에서 A사는 매출부진을 이유로 매니저급 판매원과의 판매용역계약을 해지하기도 했다. 판매원들은 출산, 질병 등 특별한 사유가 있거나 할인 행사로 일손이 부족할 때, A사의 사전 승낙을 받아 아르바이트 직원을 채용해 판매보조 인력으로 활용했다. A사는 비품, 아르바이트 급여 등 매장 운영에 필요한 모든 비용을 부담했다. A사는 본사 직원과 달리 판매원들에게 취업규칙을 적용하지 않았고, 사업소득세를 원천징수했으며, 판매원들을 4대보험에 가입시키지 않았다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 甲을 근로자로 가정하면 甲이 A회사로부터 지급받은 수수료가 통상임금에 해당하는지에 대하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 판매용역계약을 체결한 판매원이 지급받은 수수료의 통상임금 해당 여부

I. 문제의 제기

- 甲은 A사와 판매용역계약을 체결하여 매장에서 A사의 제품을 판매하고, 계약에 따른 산식에 의해 산정된 수수료를 지급받았다. 앞서 甲이 근로기준법상 근로자에 해당한다고 전제할 경우, 문제는 甲이 지급받은 수수료가 근로기준법상 통상임금에 해당하는지 여부이다. 이는 시간외·휴일·야간근로수당의 기초가 되는 임금항목을 확정하는 데 있어 실무적으로 중요한 의미를 가진다. 이하에서는 통상임금의 개념과 법리를 검토하고, 사안의 구체적 사실관계를 수수료의 통상임금 여부에 대해 논한다.

II. 통상임금의 개념 및 판단 기준

1. 법적 근거

- 임금은 근로기준법 제2조 제1항 제5호에서 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품으로 정의한다. 또한, 통상임금은 근로기준법 시행령 제6조에서 정기성과 일률성을 규정하고, 대법원 판례는 이에 고정성을 더하여 종합적으로 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 임금을 통상임금으로 보고 있다.

2. 판단 요소

(1) 정기성

- 일정한 간격을 두고 계속적·반복적으로 지급되는 임금이어야 한다.

(2) 일률성

- 모든 근로자 또는 일정한 조건에 달한 전체 근로자에게 균등하게 지급되는 것이어야 한다.

(3) 고정성

- 근로자가 통상적인 근로를 제공하기만 하면 그 지급 여부나 액수가 확정되어 있는 것이어야 한다.

(4) 종합적 고려

- 명칭, 산식, 지급 방식과 관계없이 실질적 성격에 따라 판단한다.

3. 관련 판례

- 대법원은 고정적 성격이 없는 성과급, 실적수당 등은 통상임금에 해당하지 않는다고 본다. 그러나 기본급 성격을 지니고 근로제공만으로 확정적으로 지급되는 부분은 통상임금에 포함된다고 하였다. 2012년 전원합의체 판결(2012다89399)은 통상임금의 범위를 근로자에게 소정근로의 대가로 지급되는 정기적·일률적·고정적 임금으로 명확히 정리하였다.

III. 사안의 적용

1. 정기성

- 甲의 수수료는 매월 매출실적을 기초로 계산되며, 매월 지급된다. 따라서 정기적 지급 요건은 충족한다.

2. 일률성

- 모든 판매원은 직급별 기준금액을 전제로 동일한 산식에 따라 수수료를 지급받는다. 따라서 직급별로는 일률적으로 적용된다 할 수 있다.

3. 고정성

(1) 산식 구조

- 수수료는 매장 월매출액 × 매장 수수료를 × 개인 수수료율로 산출되며, 다만 직급별 기준금액의 85%~130% 범위 내에서 조정된다.

(2) 문제점

- 산식상 매출액에 따라 수수료가 달라질 수 있어 전형적인 성과급적 성격을 가진다. 그러나 동시에 일정한 하한(기준금액의 85%)과 상한(기준금액의 130%)이 설정되어 있어 일정 범위 내에서 고정성이 담보된다.

(3) 검토

- 통상임금으로 인정되기 위해서는 근로자가 소정근로를 제공하는 경우 당연히 지급될 것이 확정되어야 한다. 본 사안의 수수료는 매출성과에 직접 연동되지만, 하한이 정해져 있어 일정한 금액이 보장되므로 고정성이 인정된다.

IV. 결론

- 甲이 수령한 수수료는 매월 정기적으로 지급되고 직급별로 동일한 산식이 적용된다는 점에서 정기성과 일률성은 인정된다. 또한 지급액이 매출실적에 직접 연동되어 있지만 하한이 정해져 있어 일정한 지급액이 확정되므로 고정성이 인정된다. 따라서 甲이 지급받은 수수료는 근로기준법상 임금에 해당하며, 통상임금에도 해당한다고 보는 것이 타당하다.